

Hinweis / Notice

Akte: gesellschaftsgruender-streit-roeschen-tech

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

17_chat_gruender_signal_export.txt

Signal-Chat-Export (Auszug)

Gruppe: "RT Founders"

Mitglieder: Andrea Roesener, Bert Schmid, Christine Linnenbach

Export erstellt am 26.06.2026 von Bert Schmid, auf Bitte der Prozessvertreterin von Christine zur Akte gereicht; Gegenlesen durch Andrea am 27.06.2026 bestätigt

[16.06.2026 22:14] Christine: ich sag es hier nochmal im kleinen kreis: gebt mir 30 tage und ich bringe meine 1,875 mio auf. dann braucht es den bezugsrechtsausschluss nicht. mein bruder ist bereit mitzugehen und meine hausbank hat mündlich zugesagt

[16.06.2026 22:31] Andrea: das thema hatten wir. pi mu will die volle runde und die brauchen vor ihrem committee am 19.6. einen beschluss. wenn wir jetzt anfangen umzubauen ist die bewertung weg

[16.06.2026 22:33] Christine: die bewertung ist doch eh nicht belegt. 38,5 pre money, sagt wer? matteo?

[16.06.2026 22:40] Bert: leute, mir ist das committee ehrlich gesagt egal, mich treibt das konto um. wir haben stand heute runway bis mitte september, die august gehälter sind sicher, danach wirds eng. das ist der einzige grund warum ich für die runde bin

[16.06.2026 22:41] Christine: genau dafür würde der bridge loan reichen, hab ich dem beirat heute früh geschrieben

[16.06.2026 22:47] Andrea: ein bridge über 3 monate löst nichts, danach stehen wir am selben punkt mit schlechterer verhandlungsposition. lass uns das morgen in der versammlung klären, nicht hier

[18.06.2026 18:02] Bert: das war keine gute versammlung. so hab ich uns drei noch nie erlebt

[18.06.2026 18:15] Christine: bert, es ist nicht persönlich. aber ich lasse mich nicht von 15 auf 11,8 runterdrücken ohne dass es jemand ernsthaft begründet. mein anwalt reicht die klage diese woche ein, den eilantrag auch. ihr bekommt alles offiziell zugestellt

[18.06.2026 18:22] Andrea: christine, dir ist klar dass pi mu abspringt wenn das register blockiert ist? dann haben wir im september ein echtes problem und das steht dann an deinem namen

[18.06.2026 18:24] Christine: an meinem namen steht dass ich sieben jahre lang ops gemacht hab während ihr auf konferenzen wart. wir hören jetzt besser auf hier zu schreiben

[19.06.2026 08:03] Bert: ich hab mit prof. bornhardt-wiese telefoniert. der beirat will die schlichtung aufnehmen sobald die schriftlichen stellungnahmen da sind, sie peilt einen termin im juli an. wärt ihr beide dabei?

[19.06.2026 08:10] Andrea: ja

[19.06.2026 09:52] Christine: ja, aber mein anwalt kommt mit

email-bank-ubo-nachfrage.eml

emails/email-bank-ubo-nachfrage.eml

Von	Bankhaus Spreebogen <kyc@spreebogen.de>
An	Bert Schmid <bert@roeschen-tech.de>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	KYC Nachforderung Pi Mu / Stahlauge

Guten Morgen,

uns fehlen Mittelherkunft Pi Mu, Organigramm der Holdingstruktur und eine Bewertung, ob Stahlauge durch Vetorechte Kontrolle ausübt. Ohne diese Unterlagen kein Closing-Konto.

Bankhaus Spreebogen

email-christine-bridge-statt-ke.emlemails/email-christine-bridge-statt-ke.eml

Von	Christine Linnenbach <christine@roeschen-tech.de>
An	Beirat <beirat@roeschen-tech.de>
Datum	Wed, 17 Jun 2026 06:58:00 +0200
Betreff	Bridge Loan statt Verwässerung

Guten Morgen,

ich widerspreche der Darstellung, dass nur die Pi-Mu-Runde möglich sei. Ein Überbrückungsdarlehen für drei Monate würde ausreichen, um die tatsächlichen Umsätze des dritten Quartals abzuwarten, bevor über die geplante Verwässerung entschieden wird.

Bitte nehmen Sie diese Alternative mit einem eigenen Tagesordnungspunkt in die heutige Beiratssitzung auf. Ich möchte außerdem die zugrunde gelegte Liquiditätsrechnung, den aktuellen Cap Table und die Konditionen sehen, die Pi Mu für die neue Anteilsklasse verlangt. Meine Nachricht soll zum Sitzungsprotokoll genommen werden.

Viele Grüße
Christine Linnenbach

email-notarin-registerfragen.eml

emails/email-notarin-registerfragen.eml

Von	"Notarin Dr. Wendelgard Knoop" <notariat@knoop.de>
An	Andrea Roesener <andrea@roeschen-tech.de>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 17:25:00 +0200
Betreff	Roeschen Tech - Registerfragen Kapitalerhöhung

Sehr geehrte Frau Roesener,

bitte klären Sie vor der Beurkundung, ob der Beirat nur beraten oder eine echte Schlichtungs-/Sperrfunktion hat. Außerdem benötigen wir die finale Gesellschafterliste mit konsistenter Nummerierung.

Dr. Knoop

Von	Matteo Grigoleit <grigoleit@pimu-holding.de>
An	Andrea Roesener <andrea@roeschen-tech.de>
Kopie	Bert Schmid <bert@roeschen-tech.de>
Datum	Mon, 22 Jun 2026 18:21:07 +0200
Betreff	Closing Roadmap - Long Stop Date 31.07.2026

Liebe Andrea,

danke für das Update von Freitag. Damit wir intern sauber berichten können, halte ich den Stand aus unserer Sicht fest:

1. Der Gesellschafterbeschluss vom 18.06. liegt uns im Scan vor. Die Einzahlung der 12,5 Mio. EUR erfolgt wie im Term Sheet vereinbart erst nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, nicht vorher. Unser Investment Committee hat das am 19.06. nochmals ausdrücklich bestätigt.
2. Uns hat die Nachricht erreicht, dass Frau Linnenbach beim Landgericht und beim Registergericht Eilanträge gestellt hat. Bitte teilt uns bis Donnerstag mit, wie euer Prozessvertreter die Dauer einschätzt und ob das Registergericht die Eintragung von sich aus zurückstellt. Wir brauchen dazu etwas Schriftliches für unsere Gremien.
3. Als Long Stop Date ist im Term Sheet der 31.07.2026 vereinbart. Wenn die Eintragung bis dahin nicht erfolgt ist, ist unser Committee frei, die Bewertung neu aufzurufen oder von der Transaktion Abstand zu nehmen. Ich sage das nicht als Drohung, aber ihr sollt wissen, dass ich die Verlängerung intern nicht ohne neue Beschlusslage bekomme.
4. Die Bank hat uns erneut an die fehlenden UBO-Nachweise zu unserer Gesellschafterkette erinnert (Stichwort Transparenzregister). Die Unterlagen zu unseren beiden Obergesellschaften gehen euch und der Bank bis Mittwoch direkt aus Luxemburg zu.

Zur Einordnung für euer Board: Wir haben im Portfolio derzeit elf Beteiligungen, davon zwei mit eigenem Industriegeschäft; die Übersicht, die Frau Linnenbach in der Versammlung angesprochen hat, ist offenbar der Stand von 2023.

Beste Grüße
Matteo Grigoleit
Pi Mu Holding GmbH - Beteiligungen

Gesellschafter	Klasse	Vor Closing	Nach Closing	Stimmrechte	Veto
Andrea Roesener	Common	30.0%	23.5%	ja	nein
Bert Schmid	Common	30.0%	23.5%	ja	nein
Christine Linnenbach	Common	15.0%	11.8%	ja	nein
Stahlauge Ventures	Class B	25.0%	19.6%	ja	Class-B-Veto
Pi Mu Holding	Class C	0.0%	21.6%	ja	Informationsrechte

CP	Verantwortlich	Status	Risiko
Notarentwurf Satzung	Notariat	offen	mittel
UBO-Prüfung Pi Mu	Bank	unvollständig	hoch
IP Assignment alle Gründer	Gründer	teilweise	hoch
OSS-Lizenzliste	Bert	unvollständig	hoch
Gesellschafterbeschluss	Andrea	geplant	hoch
Beirat-Schlichtung	Beirat	angesetzt	mittel

Satzung der Roeschen Tech GmbH

Stand: 15.11.2025 — nach Series A

§ 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr

- (1) Die Gesellschaft führt die Firma "**Roeschen Tech GmbH**".
- (2) Sitz der Gesellschaft ist Berlin.
- (3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2024.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und die Lizenzierung von Software-Produkten unter Einsatz von Methoden der Künstlichen Intelligenz, insbesondere im Bereich der Bild- und Sprach-Verarbeitung, sowie die Beratung und Schulung in diesen Bereichen.
- (2) Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte vornehmen, die diesem Unternehmensgegenstand förderlich sind.

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **40.000,00 EUR** (in Worten: vierzigtausend Euro).
- (2) Es ist eingeteilt in 40.000 Geschäftsanteile zu je 1,00 EUR Nennwert, gegliedert in folgende Klassen:

Klasse	Anteile	Nennwert	Bezeichnung
Class Common	30.000	30.000 EUR	Stammanteile der Gründer
Class B	10.000	10.000 EUR	Vorzugsanteile Series A

- (3) Vom Stammkapital halten:

Gesellschafter	Klasse	Anteile	%
Andrea Roesener	Common	12.000	30 %
Bert Schmid	Common	12.000	30 %
Christine Linnenbach	Common	6.000	15 %
Stahlauge Ventures AG	B	10.000	25 %

- (4) Die Stammeinlage ist von den Gesellschaftern in vollem Umfang in bar erbracht.

§ 4 Genehmigtes Kapital

- (1) Die Geschäftsführer sind ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum **30.11.2030** um insgesamt bis zu **20.000,00 EUR** (in Worten: zwanzigtausend Euro) durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
- (2) Die neuen Anteile können als Class Common, Class B oder Class C ausgegeben werden.
- (3) Die Geschäftsführer sind ermächtigt, das Bezugsrecht der Gesellschafter mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75 % ganz oder teilweise auszuschliessen.
- (4) Nähere Bedingungen jeder Ausgabe werden durch die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen.

§ 5 Sondervetorechte der Class B

- (1) Folgende Beschlüsse bedürfen zusätzlich zu den allgemeinen Mehrheits-Erfordernissen der Zustimmung der Inhaberin der Class B mit einfacher Mehrheit der Class-B-Stimmen:
- a) Änderung der Satzung,
 - b) Verausserung wesentlicher Aktiva (Schwelle: 25 % der Bilanzsumme),
 - c) Aufnahme weiterer Investoren mit Rechten, die den Class-B-Rechten gleichwertig oder überlegen sind,
 - d) Antrag auf Restrukturierungsverfahren nach StaRUG (Paragraf 31 StaRUG),
 - e) Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Paragraf 15a InsO bleibt unberührt — die GF-Antragspflicht bei Insolvenzureife entfällt nicht),
 - f) Auflösung der Gesellschaft.
- (2) Das Sondervetorecht erlischt, wenn die Class-B-Anteilshöhe unter 10 % des Stammkapitals fällt.

§ 6 Liquidationsvorrang (Liquidation Preference)

- (1) Bei Auflösung der Gesellschaft, beim Exit (Trade Sale, Asset Sale, Liquidation, IPO) erhalten zunächst die Inhaberin der Class B Anteile ihre **Erstausgabe-Investment** multipliziert mit **1,5** zurück (1,5x Liquidation Preference).
- (2) Der nach Bedienung der Präferenz verbleibende Betrag wird auf alle Klassen anteilig (pro rata zur Anteilshöhe) verteilt.
- (3) Die Inhaberin der Class B Anteile haben zusätzlich Anspruch auf anteilige Beteiligung am Restbetrag (participating Liquidation Preference).

§ 7 Anti-Dilution-Schutz

- (1) Bei Kapitalerhöhungen unter Ausgabe neuer Anteile mit einem Ausgabepreis (Nennwert plus Aufgeld) **unterhalb** des Class-B-Ausgabepreises (10 EUR pro Anteil) wird die Anzahl der Class B Anteile nach der **weighted-average-broad-based**-Methode angepasst.
- (2) Die Anpassung erfolgt automatisch mit Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister.

§ 8 Geschäftsführung und Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat sie nur einen Geschäftsführer, vertritt er die Gesellschaft allein. Hat sie mehrere Geschäftsführer, wird sie durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) Den Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluss Einzelvertretungsmacht und Befreiung von den Beschränkungen des Paragraf 181 BGB erteilt werden.
- (3) Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit bestellt und abberufen.

§ 9 Vinkulierung

- (1) Die Übertragung von Geschäftsanteilen, die Belastung mit Niessbrauch oder Pfandrecht sowie die Verfügung über Teile von Anteilen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen.
- (2) Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn der Erwerber dem aktuell geltenden Shareholder Agreement beitrifft (Joinder Agreement).

§ 10 Einziehung

Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist zulässig:

- a) mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters,
- b) ohne Zustimmung, wenn über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder dies mangels Masse abgelehnt wird,
- c) ohne Zustimmung bei schwerer und wiederholter Pflichtverletzung trotz schriftlicher Abmahnung.

§ 11 Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich (oder elektronisch nach gesonderter Zustimmung des Gesellschafters) unter Beifügung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens **drei Wochen** zwischen Versand und Versammlungs-Termin.

(2) Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann die Frist auf eine Woche verkürzt werden.

(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist.

(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder Satzung nicht etwas anderes vorsehen.

(5) Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen:

- a) Satzungsänderung,
- b) Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung,
- c) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung,
- d) Auflösung der Gesellschaft.

§ 12 Geschäftsordnung und Beirat

(1) Die Gesellschaft hat einen Beirat. Er besteht aus 3 Mitgliedern.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden von der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit für eine Amtszeit von 2 Jahren bestellt. Erneut-Bestellung ist zulässig.

(3) Der Beirat hat folgende Aufgaben:

- a) Beratung der Geschäftsführung in strategischen Fragen,
- b) Prüfung des Jahresabschlusses vor Vorlage in der Gesellschafterversammlung,
- c) **Schlichtung bei Konflikten zwischen Gesellschaftern** vor Klageerhebung,
- d) Empfehlungen zu Investitionen über 250.000 EUR.

(4) Die näheren Bestimmungen folgen aus der Beiratsordnung.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung ist in deutscher Sprache verbindlich. Eine englische Übersetzung wird als Anlage geführt; bei Inkonsistenzen geht die deutsche Fassung vor.

(2) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschliesslich im Bundesanzeiger.

(3) Änderungen dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen sowie der Zustimmung der Inhaberin der Class B gemäß § 5.

Berlin, den 15.11.2025

Gegründet beurkundet vor Notar Dr. Wolfgang Sturm, Berlin, Az. UR-Nr. 1245/2025

02_Shareholder_Agreement.docx

Shareholder Agreement (Gesellschaftervereinbarung)

Roeschen Tech GmbH

Datum: 15.11.2025

Parteien

1. Frau **Andrea Roesener**, geb. 12.05.1988, wohnhaft Pappelallee 23, 10437 Berlin — ("Andrea")
2. Herr **Bert Schmid**, geb. 03.09.1985, wohnhaft Schoenhauser Allee 144, 10437 Berlin — ("Bert")
3. Frau **Christine Linnenbach**, geb. 21.11.1991, wohnhaft Greifswalder Strasse 78, 10405 Berlin — ("Christine")
4. **Stahlauge Ventures AG**, eingetragen im HR Muenchen unter HRB 234567, vertreten durch ihren Vorstand Dr. Felix Stahlauge — ("Stahlauge")

(Andrea, Bert, Christine zusammen "Gründer"; Stahlauge ist "Investor"; Gründer und Investor zusammen "Gesellschafter".)

Präambel

Die Gesellschafter sind die Gesellschafter der Roeschen Tech GmbH ("Gesellschaft"). Im Zuge der Series-A-Finanzierung vom 15.11.2025 wurden zur Class B 10.000 neue Geschäftsanteile mit Investment-Volumen 5.000.000 EUR (Pre-Money 15 Mio., Post-Money 20 Mio.) ausgegeben. Stahlauge zeichnete sämtliche Class B Anteile.

Die Gesellschafter regeln in dieser Vereinbarung ihre Beziehungen über die Satzung hinaus.

§ 1 Vesting

(1) Die Anteile der Gründer unterliegen einem Vesting wie folgt:

- **Vesting-Periode:** 4 Jahre ab dem 1. März 2024 (Gründung)
- **Cliff-Periode:** 12 Monate (bis 28. Februar 2025); bei Ausscheiden vor Ablauf des Cliff vesten 0 Anteile
- Nach Ablauf des Cliff vesten **25 % der Gründer-Anteile**
- Danach **monatlich 1/48** der Gründer-Anteile zusätzlich
- Nach 48 Monaten vested: 100 %

(2) Vested-Stand am 18.06.2026: ca. $33/48 = 68,75$ % der Gründer-Anteile sind vested (gerundet).

§ 2 Leaver-Bestimmungen

Good Leaver

(1) Ein Gründer ist "Good Leaver", wenn er aus folgenden Gründen ausscheidet:

- a) Tod oder dauerhafte Erwerbsunfähigkeit,
- b) Aufhebungs-/Renten-Eintritt im Einvernehmen,
- c) Kündigung durch die Gesellschaft ohne wichtigen Grund,
- d) Eigene Kündigung nach mehr als 4 Jahren Tätigkeit.

(2) Ein Good Leaver behält seine bis dahin vested Anteile. Nicht-vested Anteile werden zum Verkehrswert zurückgekauft.

Bad Leaver

(3) Ein Gründer ist "Bad Leaver", wenn er aus folgenden Gründen ausscheidet:

- a) Eigene Kündigung vor 4 Jahren ohne wichtigen Grund,
- b) Schwerwiegende und wiederholte Pflichtverletzung trotz Abmahnung,
- c) Verstoss gegen Wettbewerbsverbot während Beteiligung,
- d) Verausserung von Anteilen ohne Zustimmung (Verstoss gegen Vinkulierung).

(4) Ein Bad Leaver verliert non-vested Anteile zum **Nennwert**. Vested Anteile werden zum **75 % des Verkehrswertes** zurückgekauft.

§ 3 Vorkaufsrechte

(1) Bei beabsichtigter Verausserung von Anteilen an einen Dritten haben die übrigen Gesellschafter ein Vorkaufsrecht.

(2) Der verausserungswillige Gesellschafter teilt den übrigen Gesellschaftern das Dritt-Angebot mit. Die übrigen Gesellschafter haben innerhalb von **30 Tagen** das Recht, anteilig zu denselben Bedingungen zu erwerben.

§ 4 Drag-Along

(1) Stimmen Gesellschafter, die zusammen mehr als **75 % der Stimmrechte** halten, einem Verkauf sämtlicher Anteile an der Gesellschaft an einen Dritten zu, können sie die übrigen Gesellschafter verpflichten, ihre Anteile zu denselben Bedingungen mitzuveraussern (Drag-Along-Obligation).

(2) Die Drag-Along-Obligation gilt nur, wenn:

- a) der Verkaufspreis pro Anteil gleichbleibend für alle Anteilsklassen ist, und
- b) keiner der Gesellschafter durch den Verkauf bewusst benachteiligt wird.

§ 5 Tag-Along

(1) Beim Verkauf von mehr als 50 % der Anteile haben die übrigen Gesellschafter ein **Mitverausserungs-Recht** (Tag-Along).

(2) Sie können ihre Anteile zu denselben Bedingungen mitveraussern und werden vom Mehrheits-Verkäufer gleichbehandelt.

§ 6 Stimmverpflichtung (Stimmvertrag)

(1) Die Gesellschafter verpflichten sich, in der Gesellschafterversammlung in einer Art und Weise abzustimmen, dass die Beschlüsse, die diesem Shareholder Agreement entsprechen, gefasst werden.

(2) Insbesondere verpflichten sie sich:

- a) bei Kapitalerhöhungen ihrer Zustimmung gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung zu erteilen,
- b) bei Anteilsübertragungen ihre Zustimmung zu erteilen, soweit der Erwerber dem Shareholder Agreement beitrifft,
- c) bei Drag-Along-Beschlüssen ihre Zustimmung zur Mitverausserung zu erteilen,
- d) **Stahlauge-Sondervetorechte** gemäß § 5 der Satzung zu respektieren.

(3) Bei Verstoss gegen die Stimmverpflichtungen schuldet der verstossende Gesellschafter den anderen Gesellschaftern eine Vertragsstrafe in Höhe von **500.000 EUR pro Verstoss**. Daneben bleibt der Anspruch auf Schadensersatz unberührt.

§ 7 Liquidation Preference Waterfall

(1) Bei Exit der Gesellschaft (Trade Sale, IPO, Liquidation):

Schritt 1: Stahlaue (Class B) erhält $1,5 \times 5.000.000 \text{ EUR} = 7.500.000 \text{ EUR}$ vorab (Liquidation Preference).

Schritt 2: Der nach Bedienung der Präferenz verbleibende Betrag wird **anteilig** auf alle Klassen verteilt (nach Anteilshöhe).

Schritt 3: Stahlaue erhält zusätzlich anteiligen Anteil am Restbetrag (participating).

(2) Beispielrechnung: Exit zu 30 Mio. EUR

- Class B erhält 7,5 Mio. (Preference)
- Restbetrag: 22,5 Mio.
- Anteilig (25 % B, 75 % Common): Class B erhält zusätzlich 5,625 Mio., Common erhält 16,875 Mio.
- Class B gesamt: 13,125 Mio.
- Common gesamt: 16,875 Mio. (verteilt nach Anteilen: Andrea 6,75, Bert 6,75, Christine 3,375)

§ 8 Berichtspflichten gegenüber Investor

(1) Die Gesellschaft übermittelt Stahlaue folgende Berichte:

- a) **Monatlich:** Cash-Burn, Runway, KPIs (binnen 10 Tagen nach Monatsende),
- b) **Quartalsweise:** P&L, Bilanz-Auszug, Plan-Ist-Vergleich,
- c) **Jährlich:** Jahresabschluss und Lagebericht (binnen 3 Monaten nach Geschäftsjahresende).

(2) Bei wesentlichen Ereignissen (Verlust > 20 % der Liquidität, Kündigung Schlüssel-Mitarbeiter, drohende Klagen): unverzüglich Mitteilung.

§ 9 Wettbewerbsverbot

(1) Die Gründer verpflichten sich, während ihrer Beteiligung und 12 Monate über das Ende der Beteiligung hinaus keine konkurrierenden Geschäfte zu betreiben.

(2) Bei Verstoss: Vertragsstrafe 250.000 EUR pro Verstoss.

(3) Bei nachvertraglichem Wettbewerbsverbot: Karenzentschädigung gemäß separatem Geschäftsführervertrag.

§ 10 Sprache und Vorrang

(1) Diese Vereinbarung wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst.

(2) Bei Inkonsistenzen geht die **deutsche** Fassung vor.

§ 11 Streit-Beilegung

(1) **Vor Klageerhebung** muss zunächst der Beirat der Gesellschaft angerufen werden (siehe Beiratsordnung).

(2) Bei Versäumnis: Anrufung des Beirats kann durch Einrede der Unzulässigkeit der Klage gefordert werden.

(3) Schiedsklausel: alle Streitigkeiten werden nach der Schiedsgerichtsordnung der DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) endgültig entschieden. Schiedsort: Berlin. Schiedssprache: Deutsch.

§ 12 Joinder Agreement

Bei jeder Anteilsübertragung muss der Erwerber dieser Vereinbarung beitreten. Der ausscheidende Gesellschafter wird durch den neuen ersetzt.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

(2) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Zustimmung aller Vertragspartner.

Berlin, den 15.11.2025

Unterschriften:

_____ Andrea Roesener

_____ Bert Schmid

_____ Christine Linnenbach

_____ Stahlaug Ventures AG (vertreten durch Vorstand Dr. Felix Stahlaug)

03_Cap_Table_Vor_und_Nach_KE.docx

Cap Table — Roeschen Tech GmbH

Stand 1 — Bei Gründung (1. März 2024)

Gesellschafter	Klasse	Anteile	Nennwert	%	Stimmen	Vesting
Andrea Roesener (CEO)	Common	12.000	12.000 EUR	40 %	40 %	0/48 (Cliff bis 28.02.2025)
Bert Schmid (CTO)	Common	12.000	12.000 EUR	40 %	40 %	0/48 (Cliff bis 28.02.2025)
Christine Linnenbach (COO)	Common	6.000	6.000 EUR	20 %	20 %	0/48 (Cliff bis 28.02.2025)
Gesamt		30.000	30.000 EUR	100 %	100 %	

Bewertung: Pre-Money 0 EUR (Gründung mit reinem Stammkapital), Post-Money 30.000 EUR.

Stand 2 — Nach Series A (15. November 2025)

Gesellschafter	Klasse	Anteile	Nennwert	%	Stimmen	Vesting	Investment	Liquidation Preference
Andrea Roesener	Common	12.000	12.000 EUR	30,0 %	30,0 %	20/48 vested (~42 %)	-	-
Bert Schmid	Common	12.000	12.000 EUR	30,0 %	30,0 %	20/48 vested	-	-
Christine Linnenbach	Common	6.000	6.000 EUR	15,0 %	15,0 %	20/48 vested	-	-
Stahlauge Ventures AG	B	10.000	10.000 EUR	25,0 %	25,0 %	-	5.000.000 EUR (Aufgeld 4.990.000 EUR)	1,5x participating
Gesamt		40.000	40.000 EUR	100,0 %	100,0 %			

Series A Daten

- Investment-Volumen: 5.000.000 EUR
- Pre-Money: 15.000.000 EUR
- Post-Money: 20.000.000 EUR
- Stahlauge-Anteil: 25 %
- Verwaesserung Gründer: 100 % -> 75 %

Verteilung Gründer-Verwaesserung

- Andrea: 40 % -> 30 % (Verwaesserung 25 %)
- Bert: 40 % -> 30 % (Verwaesserung 25 %)
- Christine: 20 % -> 15 % (Verwaesserung 25 %)

Stand 3 — Nach geplanter 2. KE (Beschluss 18.06.2026; Eintragung beantragt; Streit anhängig)

Gesellschafter	Klasse	Anteile	%	Stimmen	Investment
Andrea Roesener	Common	12.000	23,53 %	23,53 %	-
Bert Schmid	Common	12.000	23,53 %	23,53 %	-
Christine Linnenbach	Common	6.000	11,76 %	11,76 %	-
Stahlauge Ventures AG	B	10.000	19,61 %	19,61 %	- (anteilig bestehend)
Pi Mu Holding GmbH (geplant)	C	12.500	24,51 %	24,51 %	12.500.000 EUR
Gesamt		51.000	100,00 %	100,00 %	

2. KE Daten

- Kapitalerhöhung: + 12.500 EUR (Pi Mu Holding GmbH zeichnet Class C)
- Bezugsrechtsausschluss der bestehenden Gesellschafter
- Investment-Volumen Pi Mu: 12.500.000 EUR (Aufgeld 12.487.500 EUR)
- Pre-Money: 38.500.000 EUR
- Post-Money: 51.000.000 EUR
- Pi Mu-Anteil: 24,51 %

Verwaesserung Christine

- Stand 2 (Series A): 15 % der Stimmen
- Stand 3 (Pi Mu): 11,76 % der Stimmen

Verwaesserung absolut: 3,24 Prozentpunkte (= 21,6 % relativ)

Verwaesserung Andrea und Bert

- Je 30 % -> 23,53 % (= 21,6 % relativ)

Wert-Verlust Christine

- Stand 2: 15 % von 20 Mio. = 3 Mio. EUR Anteilswert
- Stand 3: 11,76 % von 51 Mio. = 6 Mio. EUR Anteilswert

Im **Buchwert** gewinnt Christine — von 3 Mio. auf 6 Mio. EUR. **Realwirtschaftlich** verliert sie aber **Stimmrechts-Anteil** und damit **Kontroll-Einfluss**.

Stand 4 — Hypothetisch, wenn Bezugsrecht nicht ausgeschlossen (Vergleichs-Szenario)

Gesellschafter	Klasse	Anteile	%
Andrea Roesener	Common	14.875	29,17 % (Bezugsrecht ausgeübt anteilig)
Bert Schmid	Common	14.875	29,17 %
Christine Linnenbach	Common	7.438	14,58 %
Stahlauge Ventures AG	B	12.500	24,51 % (Bezugsrecht ausgeübt)
Restbetrag für Pi Mu	C	1.312	2,57 %
Gesamt		51.000	100 %

In diesem Szenario hätten alle bestehenden Gesellschafter ihre Anteile anteilig durch Bareinlage erhalten können, und Pi Mu hätte nur den Restbetrag bekommen.

Kosten für Christine: 15 % × 12,5 Mio. = 1,875 Mio. EUR Bareinlage erforderlich gewesen.

Streitfrage: hat Christine wirtschaftlich diese Kapazität? Stahlauge und Gründer behaupten, nein.

Liquidation-Waterfall — Beispielrechnungen

Szenario A: Exit zu 30 Mio. EUR (in 5 Jahren) bei aktuellem Stand 2

- Class B (Stahlauge): $1,5 \times 5 \text{ Mio.} = 7,5 \text{ Mio.}$ (Preference)
- Restbetrag: 22,5 Mio. (anteilig auf Anteile)
- Andrea (30 %): 6,75 Mio.
- Bert (30 %): 6,75 Mio.
- Christine (15 %): 3,375 Mio.
- Stahlauge zusätzlich (25 % anteilig, participating): 5,625 Mio.
- **Stahlauge gesamt: 13,125 Mio.** (= 2,625x Investment)
- **Andrea gesamt: 6,75 Mio.**
- **Bert gesamt: 6,75 Mio.**
- **Christine gesamt: 3,375 Mio.**

Szenario B: Exit zu 30 Mio. EUR bei Stand 3 (nach 2. KE)

- Class C (Pi Mu, Liquidation Preference noch zu vereinbaren — angenommen 1x non-participating): 12,5 Mio. (Preference)
- Class B (Stahlauge): $1,5 \times 5 \text{ Mio.} = 7,5 \text{ Mio.}$ (Preference)
- Restbetrag: $30 - 12,5 - 7,5 = 10 \text{ Mio.}$
- Andrea (23,53 %): 2,353 Mio.
- Bert (23,53 %): 2,353 Mio.
- Christine (11,76 %): 1,176 Mio.
- Stahlauge zusätzlich (19,61 % participating): 1,961 Mio.
- Pi Mu zusätzlich (24,51 % non-participating — keine zusätzliche Beteiligung): 0
- **Christine gesamt: 1,176 Mio.** (vorher 3,375 Mio. ohne 2. KE)

Verlust Christine durch 2. KE: 2,2 Mio. EUR im 30-Mio.-Exit-Szenario.

Streit-Anlass aus Christines Sicht

1. Verwaesserung von 15 % auf 11,76 % (relativ -21,6 %)
2. Stimmrechts-Verlust unter 12 % -> bei vielen Mehrheits-Schwellen nicht mehr relevant
3. Im Liquidation-Waterfall: Verlust von 2,2 Mio. EUR in mittleren Exit-Szenarien
4. Sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses fraglich (Pi Mu bringt **keine** offenkundige strategische Expertise — sondern nur Kapital)
5. Christine hätte anteiliges Bezugsrecht ausüben wollen (zumindest für kleineren Betrag) — wurde nicht angefragt

Einladung zur ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

Roeschen Tech GmbH, Berlin

Pappelallee 23, 10437 Berlin

HRB 245.678 B

Berlin, den 27. Mai 2026

An die Gesellschafter der Roeschen Tech GmbH:

- **Frau Andrea Roesener, Pappelallee 23, 10437 Berlin**
- Herrn Bert Schmid, Schoenhauser Allee 144, 10437 Berlin
- Frau Christine Linnenbach, Greifswalder Strasse 78, 10405 Berlin
- Stahlauge Ventures AG, Theatinerstrasse 15, 80333 Muenchen, vertreten durch Vorstand Dr. Felix Stahlauge

Einladung zur ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie gemäß § 11 der Satzung der Roeschen Tech GmbH und Paragraf 49 GmbHG zur **ausserordentlichen Gesellschafterversammlung**

am

Donnerstag, den 18. Juni 2026, 14:00 Uhr

Ort: Geschäftssitz der Gesellschaft, Pappelallee 23, 10437 Berlin, Konferenzraum 3. OG
ein.

Tagesordnung

TOP 1 — Begrueßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Versammlungsleiters und Schriftführers

TOP 2 — Bericht der Geschäftsführung über Investor-Verhandlungen

Bericht über die Series-B-Verhandlungen mit der Pi Mu Holding GmbH über eine Beteiligung mit Investment-Volumen 12.500.000 EUR auf Basis Pre-Money-Bewertung 38.500.000 EUR.

TOP 3 — Beschluss über die Kapitalerhöhung um 12.500 EUR mit Bezugsrechtsausschluss

Beschluss-Vorlage:

"Die Gesellschafterversammlung beschliesst:

a) Das Stammkapital der Gesellschaft wird gemäß § 4 der Satzung aus dem genehmigten Kapital um 12.500 EUR auf 51.000 EUR durch Ausgabe von 12.500 neuen Geschäftsanteilen der **Class C** im Nennwert von je 1 EUR erhöht.

b) Das Bezugsrecht der bestehenden Gesellschafter wird gemäß Paragraf 55 IV GmbHG und § 4 (3) der Satzung **vollständig ausgeschlossen**.

c) Zur Übernahme der neuen Class-C-Anteile wird die **Pi Mu Holding GmbH** (eingetragen im HR Frankfurt unter HRB 567.890) ermächtigt, gegen Bareinlage des Nennwerts plus Aufgeld i.H.v. **999 EUR pro Anteil** (Gesamt-Aufgeld 12.487.500 EUR), zu zeichnen.

d) Die Class C Anteile werden mit folgenden Rechten ausgestattet:

- 1x non-participating Liquidation Preference
- Stimmrecht 1:1
- Anti-Dilution: broad-based weighted average
- Sondervetorecht bei Änderung der Satzung
- Sondervetorecht bei Aufnahme weiterer Investoren

e) Die näheren Bedingungen folgen aus dem **Subscription Agreement** zwischen der Gesellschaft und Pi Mu Holding GmbH vom 25. Mai 2026 (Anlage zur Einladung).

Sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses (Paragraf 55 IV GmbHG iVm § 4 (3) der Satzung):

- Pi Mu Holding GmbH ist ein strategischer Investor mit Marktzugang in den Sektor "Industrielle KI-Anwendungen", in dem die Gesellschaft expandieren möchte.
- Pi Mu Holding GmbH verfügt über ein Portfolio an Beteiligungen mit Synergien zum Geschäftsmodell der Gesellschaft.
- Der Eintritt der Pi Mu Holding GmbH ist Voraussetzung für die Geschäftsentwicklung in Industriemärkten.
- Die bestehenden Gesellschafter haben kein vergleichbares strategisches Engagement.
- Die Verwaässerung der bestehenden Gesellschafter um 21,6 % (relativ) ist im Vergleich zur Series A (25 % Verwaässerung) angemessen.
- Die Geschäftsführung hat alternative Finanzierungsformen geprüft (Bankkredit, weitere Bareinlagen der Gesellschafter); diese sind entweder nicht verfügbar oder unverhältnismässig teuer."

TOP 4 — Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung der Geschäftsführung

Aktualisierung der Geschäftsordnung um die Berichtspflichten gegenüber Pi Mu Holding GmbH.

TOP 5 — Sonstiges

Beifügungen zur Einladung

- Subscription Agreement Pi Mu Holding GmbH vom 25.05.2026 (Entwurf, Anlage 1)
- Term Sheet mit Pi Mu Holding GmbH vom 03.05.2026 (Anlage 2)
- Cap Table vor und nach der KE (Anlage 3)
- Geänderte Geschäftsordnung der GF (Anlage 4)

Hinweis

Bei Verhinderung bitten wir um schriftliche Vertretungs-Vollmacht spätestens 48 Stunden vor dem Termin.

Mit freundlichen Grüessen

Andrea Roesener

Geschäftsführerin

—

Diese Einladung wurde versandt:

- per beA an die Bevollmächtigten der Gesellschafter (Anwälte)
- per Einschreiben mit Rückschein an alle Gesellschafter persönlich

PROTOKOLL der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

Roeschen Tech GmbH

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Beginn: 14:00 Uhr

Ende: 17:45 Uhr

Ort: Geschäftssitz der Gesellschaft, Pappelallee 23, 10437 Berlin

Anwesende und Stimmrechte

Gesellschafter	Anteile	Stimmen	Klasse
Andrea Roesener (anwesend, persönlich)	12.000	12.000	Common
Bert Schmid (anwesend, persönlich)	12.000	12.000	Common
Christine Linnenbach (anwesend, persönlich; mit Anwalt RA Dr. Meurer)	6.000	6.000	Common
Stahlauge Ventures AG (vertreten durch Vorstand Dr. Felix Stahlauge)	10.000	10.000	B
Gesamt	40.000	40.000	

Stimmrechte gemäß § 11 (3) der Satzung: vertreten sind 100 % der Anteile -> Beschlussfähigkeit gegeben.

TOP 1 — Begrueßung, Beschlussfähigkeit, Wahl des Versammlungsleiters

Andrea Roesener eröffnet die Versammlung und stellt fest:

- Die Einladung erfolgte fristgerecht (gemäß § 11 der Satzung mit 3 Wochen Frist) am 27. Mai 2026.
- Alle Gesellschafter sind vertreten.
- Die Versammlung ist beschlussfähig.

Wahl des Versammlungsleiters

Andrea Roesener schlägt sich selbst als Versammlungsleiterin vor.

Christine Linnenbach schlägt RA Dr. Meurer als externen, neutralen Versammlungsleiter vor, mit Hinweis auf die anstehende strittige Beschlussfassung.

Diskussion: Stahlauge unterstützt Andrea Roesener; Bert Schmid auch.

Abstimmung Versammlungsleiter:

Vorschlag	Andrea Roesener	RA Dr. Meurer
Stimmen Andrea	12.000	-
Stimmen Bert	12.000	-
Stimmen Christine	-	6.000
Stimmen Stahlauge	10.000	-
Gesamt	34.000 (85 %)	6.000 (15 %)

Beschluss: Andrea Roesener wird mit 85 % Mehrheit zur Versammlungsleiterin gewählt.

Christine erhebt Vorbehalt gegen die Wahl, da die Versammlungsleiterin Mitprofiteur der zu beschliessenden Kapitalerhöhung ist (Verwaesserung Christine 21,6 %, kein eigener Vermögensschaden bei Andrea).

Schriftführer: Bert Schmid, einstimmig.

TOP 2 — Bericht der Geschäftsführung

Andrea berichtet über den Stand der Series-B-Verhandlungen mit Pi Mu Holding GmbH:

- Pre-Money-Bewertung: 38,5 Mio. EUR (gegenüber 20 Mio. Series A vor 7 Monaten — also Steigerung um 92,5 %)
- Investment-Volumen: 12,5 Mio. EUR
- Liquidation Preference: 1x non-participating
- Sondervetorechte: bei Änderung Satzung, Aufnahme weiterer Investoren
- Strategische Beiträge: Markt-Zugang Industrie, technologische Synergien mit Portfolio

Christine kritisiert: "Pi Mu Holding hat **keine** echten strategischen Beiträge. Das Portfolio von Pi Mu enthält nur Finanzinvestments, keine industriellen Beteiligungen. Der Vorwand "strategischer Investor" dient nur dazu, das Bezugsrecht der Minderheits-Gesellschafter auszuhebeln."

Diskussion: Andrea und Stahlauge widersprechen.

TOP 3 — Beschluss zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss

Beschluss-Vorlage gemäß Einladung wird vorgelesen.

Andrea erläutert die sachliche Rechtfertigung.

Christine erhebt folgende **Einwendungen**:

1. Die sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses ist nicht hinreichend dargetan. Pi Mu Holding ist Finanzinvestor, kein strategischer Investor.
2. Es wurde nicht versucht, eine anteilige Bezugsmöglichkeit der bestehenden Gesellschafter zu eröffnen.
3. Die Bewertung von 38,5 Mio. Pre-Money ist nicht durch ein unabhängiges Bewertungsgutachten unterlegt.
4. Christine erklärt ihre Bereitschaft, ihren anteiligen Bezugsanteil ($15\% \cdot 12,5 \text{ Mio.} = \text{ca. } 1,875 \text{ Mio. EUR}$) durch Bareinlage zu erbringen, sofern sie 30 Tage Zeit erhält.

Andrea entgegnet, dass Christines Bezugs-Wille nicht innerhalb der Einladung-Frist substantiiert wurde und Pi Mu Holding auf vollständige Aufnahme der 12,5 Mio. besteht.

Abstimmung Beschluss zur Kapitalerhöhung

Andrea ruft die Abstimmung auf. Christine widerspricht und verlangt Vertagung.

Versammlungsleiterin Andrea Roesener stellt fest: keine Vertagung — Abstimmung wird durchgeführt.

Stimmen	pro	contra	Enthaltung
Andrea Roesener (12.000 Common)	12.000	-	-
Bert Schmid (12.000 Common)	12.000	-	-
Christine Linnenbach (6.000 Common)	-	6.000	-
Stahlauge Ventures AG (10.000 B)	10.000	-	-
Gesamt	34.000 (85 %)	6.000 (15 %)	0

Versammlungsleiterin Andrea Roesener stellt fest:

Beschluss gefasst: mit 85 % Mehrheit zustimmend.

Die nach § 11 (5) Satzung erforderliche 75 %-Mehrheit (für Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsausschluss) ist überschritten.

Christine erhebt **Anfechtungsvorbehalt**:

"Ich erhebe hiermit Anfechtungsvorbehalt gegen den vorstehenden Beschluss und behalte mir vor, binnen Monatsfrist Anfechtungsklage zu erheben. Begründung:

- a) Sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses fehlt (Paragraf 55 IV GmbHG, BGH-Linie Kali+Salz, BGHZ 71, 40).
- b) Verstoss gegen die Treuepflicht der Mitgesellschafter (Paragraf 242 BGB).
- c) Eine sachgerechte Anhörung Christines war durch die Versammlungsleiterin verhindert."

TOP 4 — Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung der Geschäftsführung

Aktualisierung um Berichtspflichten gegenüber Pi Mu.

Beschluss: einstimmig mit 100 % zustimmend.

TOP 5 — Sonstiges

Christine erklärt, dass sie die Versammlung unter Vorbehalt verlässt und die Beschlüsse anfechten wird.

Schluss der Versammlung

Ende: 17:45 Uhr

Versammlungsleiterin: _____

Andrea Roesener

Schriftführer: _____

Bert Schmid

Vermerk: Christine Linnenbach hat das Protokoll **nicht** unterzeichnet und hat erklärt, dass sie das Protokoll für fehlerhaft hält (insbesondere bezüglich der angeblichen Sachverhalts-Darstellung zu Pi Mu). RA Dr. Meurer hat ein eigenes Notiz-Protokoll erstellt und kündigt rechtliche Schritte an.

Anfechtungsklage

Landgericht Berlin — Kammer für Handelssachen

Klägerin:

Christine Linnenbach

Greifswalder Strasse 78, 10405 Berlin

Prozessbevollmächtigter:

RA Dr. Markus Meurer, Litzowufer 24, 10785 Berlin

Beklagte:

Roeschen Tech GmbH

Pappelallee 23, 10437 Berlin

HRB 245.678 B

vertreten durch die Geschäftsführer Andrea Roesener und Bert Schmid

Streitwert: 6.000.000 EUR (geschätzter wirtschaftlicher Wert der Anfechtung)

Az.: (wird zugeteilt)

Klagschrift

In dem Rechtsstreit

Christine Linnenbach gegen **Roeschen Tech GmbH**

erhebe ich Klage und werde beantragen:

Anträge

1. Es wird **festgestellt**, dass der von der Gesellschafterversammlung der Beklagten am 18. Juni 2026 unter TOP 3 gefasste Beschluss zur Kapitalerhöhung um 12.500 EUR mit Bezugsrechtsausschluss zugunsten der **Pi Mu Holding GmbH** **nichtig** ist, hilfsweise: dass der Beschluss **aufgehoben** wird (Anfechtung).
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Die einstweilige Verfügung wird gleichzeitig in einem separaten Verfahren beantragt (siehe Anlage K8).

Sachverhalt

A. Gesellschaftliche Stellung der Klägerin

Die Klägerin ist Mitgründerin und seit der Gründung der Beklagten im März 2024 Gesellschafterin. Sie hält 6.000 von 40.000 Anteilen (= 15 %) der Class Common.

Die Beklagte ist eine GmbH, die im Bereich KI-gestützter Software-Entwicklung tätig ist.

B. Series-A-Finanzierung November 2025

Im November 2025 wurde im Rahmen einer Series-A-Finanzierung die Stahlauge Ventures AG aufgenommen, die seither 25 % der Anteile (Class B) hält. Bei dieser Kapitalerhöhung wurden die Bezugsrechte der bestehenden Gesellschafter ausgeschlossen. Die Klägerin hat dieser Erhöhung zugestimmt, da Stahlauge tatsächlich strategische Beiträge erbrachte.

C. Geplante 2. Kapitalerhöhung Juni 2026

Im Mai 2026 verkündete die Geschäftsführung Pläne für eine **zweite Kapitalerhöhung** im Volumen von 12,5 Mio. EUR. Investor sollte die **Pi Mu Holding GmbH** sein.

Die Klägerin hat sich gegen die geplante Konstruktion gewendet:

- Pi Mu Holding ist **kein** strategischer Investor, sondern ein **Finanzinvestor**.
- Pi Mu Holding hat **keine** Beteiligungen in der Industrie-KI-Branche.
- Pi Mu Holding bringt keine strategischen Synergien.

Die Klägerin hat darauf bestanden, dass die 2. Kapitalerhöhung **mit Bezugsrechten** der bestehenden Gesellschafter zu erfolgen hat — gegebenenfalls anteilig, sofern sie persönlich nicht den vollen Bezugsanteil erbringen kann.

D. Gesellschafterversammlung 18. Juni 2026

In der Gesellschafterversammlung am 18.06.2026 wurde der Beschluss zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss zugunsten Pi Mu Holding GmbH **mit 85 % der Stimmen** (Andrea Roesener, Bert Schmid, Stahlaube Ventures AG) gegen die Stimme der Klägerin (15 %) gefasst.

Die formelle Mehrheit von 75 % wurde damit erreicht.

E. Auswirkungen auf die Klägerin

- Verwaesserung von 15 % auf 11,76 % (= 21,6 % relativ)
- Stimmrechts-Verlust unter wesentliche Schwellen
- Bewertungs-Verlust in mittleren Exit-Szenarien (siehe Cap Table Anlage K3)
- Wirtschaftlich besser gestellt wären die Gründer und Stahlaube — Verwaesserung war für sie strategisch während Christine als "Lasttier" der Streckung diente

Rechtliche Beurteilung

I. Nichtigkeit / Anfechtbarkeit des Beschlusses

1. Verstoss gegen Paragraph 55 IV GmbHG

Paragraph 55 IV GmbHG verlangt für den Bezugsrechtsausschluss eine **sachliche Rechtfertigung**. Dabei trägt der Mehrheits-Beschluss zwingend die Begründungs- und Beweislast.

Die BGH-Linie zum Bezugsrechtsausschluss beginnt mit der Kali+Salz-Entscheidung (BGH, Urt. v. 13.03.1978 - II ZR 142/76, BGHZ 71, 40):

"Der Bezugsrechtsausschluss ist nur zulässig, wenn er
(a) durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist,
(b) zur Erreichung des Zwecks geeignet,
(c) erforderlich, und
(d) angemessen ist."

Im vorliegenden Fall fehlt es bereits am **sachlichen Grund**:

- **Pi Mu Holding GmbH** ist nach den öffentlich zugänglichen Registerdaten und eigenen Angaben ein Finanzinvestor, kein strategischer Investor.
- Die behaupteten "industriellen Synergien" sind nicht substantiiert.
- Die Behauptung, Pi Mu Holding bringe **Markt-Zugang Industrie**, ist nicht belegt.

Auch die **Erforderlichkeit** fehlt:

- Alternative Finanzierungs-Optionen wurden nicht ernsthaft geprüft.
- Insbesondere wurden den bestehenden Gesellschaftern **keine** Bezugsrechte mit ausreichender Frist angeboten.

- Die Klägerin hat ausdrücklich ihre Bereitschaft erklärt, einen anteiligen Bezug von 1,875 Mio. EUR zu übernehmen.

2. Verstoss gegen Treuepflicht (Paragraf 242 BGB analog)

Die Mehrheits-Gesellschafter unterliegen einer **Treuepflicht** gegenüber den Minderheits-Gesellschaftern (BGH, Urt. v. 25.01.2022 - II ZR 50/20; BGH, Beschl. v. 08.11.2022 - II ZR 91/21).

Diese verbietet:

- Beschlüsse, die die Mitgesellschafter wirtschaftlich gezielt schädigen, ohne dass es objektiv erforderlich ist
- Stimm-Ausübung zu Lasten Minderheits-Gesellschafter ohne legitimes Mehrheits-Interesse

Im vorliegenden Fall wurden:

- Andrea und Bert verwässerten **gleichmaessig** (jeweils von 30 % auf 23,53 %)
- Christine verwässerte **gleichmaessig** in absoluten Prozentpunkten, aber wegen ihrer kleineren Ausgangsposition relativ härter betroffen
- Stahlauge profitierte zusätzlich durch ihre B-Sondervetorechte (kein Stimm-Verlust)

Vor allem aber: Die Gründer Andrea und Bert sind gleichzeitig Geschäftsführer. Sie haben ein **eigenes Interesse** an der Beschleunigung der Series B (z.B. wegen geplantem Exit in 2 Jahren). Die Klägerin ist **nicht in der GF**.

3. Verstoss gegen sachgerechte Sachverhalts-Aufklärung

Die Versammlungsleiterin Andrea Roesener hat die Diskussion **abgekürzt**, ohne der Klägerin ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Auch dies ist Anfechtungsgrund.

II. Hilfsweise: Anfechtung

Sofern Nichtigkeit nicht zu bejahen ist, wird hilfsweise die **Anfechtung** des Beschlusses gemäß Paragrafen 246, 248 AktG analog erklärt. Die Klagefrist (1 Monat ab Beschluss) ist gewahrt: Beschluss vom 18.06.2026, Klage vom 14.07.2026.

Beweisangebot

Zeugen:

4. **RA Dr. Markus Meurer**, Litzowufer 24, 10785 Berlin (anwesend in der GV)
5. **Dr. Felix Stahlauge**, Vorstand Stahlauge Ventures AG, Theatinerstrasse 15, 80333 Muenchen

Urkunden (siehe Anlagen):

- K1: Einladung zur GV vom 27.05.2026
- K2: Protokoll der GV vom 18.06.2026
- K3: Cap Table vor und nach KE
- K4: Subscription Agreement Pi Mu Holding GmbH (Entwurf)
- K5: HR-Auszug Pi Mu Holding GmbH (zeigt: Finanz-Holding-Struktur)
- K6: E-Mail-Verkehr zwischen Klägerin und Geschäftsführung 28.05.-15.06.2026
- K7: Eigene eidesstattliche Versicherung der Klägerin
- K8: Antrag auf einstweilige Verfügung

Sachverständiger:

- **Wirtschaftsprüfer für Bewertung** der Pi-Mu-Synergien wird bei Bedarf benannt.

Anlagen-Verzeichnis

K1 — K8 (wie oben aufgeführt)

Erklärungen

Die Klägerin erklärt:

- Die in der Klagschrift erhobenen Behauptungen entsprechen ihrem Kenntnisstand.
- Sie ist in der Lage, die Klagekosten zu tragen.

Berlin, den 14. Juli 2026

RA Dr. Markus Meurer
Prozessbevollmächtigter

Christine Linnenbach

Beirat-Schlichtungs-Empfehlung

Roeschen Tech GmbH

Beirat der Roeschen Tech GmbH:

- Prof. Dr. Hannelore Bornhardt-Wiese (Vorsitzende, unabhängig, Wirtschaftsprüfer im Ruhestand)
- **Dipl.-Ing. Klaus Eitelfried (Branchen-Experte KI, ehemaliger CTO XYZ AG)**
- **Dr. Sabine Wiedemann (Anwältin, unabhängig)**

Datum: 28. Juli 2026

An die Gesellschafter der Roeschen Tech GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der Anrufung des Beirats durch die Gesellschafterin Christine Linnenbach gemäß § 12 (3) c) der Satzung und § 11 (1) des Shareholder Agreement (Schlichtungsklausel) hat sich der Beirat in einer Sondersitzung am 28. Juli 2026 mit dem Streit über die Kapitalerhöhung vom 18. Juni 2026 befasst.

Der Beirat hat:

- die schriftlichen Unterlagen ausgewertet (Satzung, SHA, Subscription Agreement, GV-Protokoll, Klageschrift, Eilantrag)
- die Beteiligten mündlich angehört (Christine Linnenbach, Andrea Roesener, Bert Schmid, Vorstand Stahlaue AG, Vertreter Pi Mu Holding GmbH)

Bewertung des Beirats

1. Sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses

Der Beirat erkennt **gemischte Befunde**:

- Pi Mu Holding ist tatsächlich überwiegend Finanzinvestor.
- Allerdings: Pi Mu Holding bringt Zugang zum Industrie-KI-Markt durch ein neueres Beteiligungs-Portfolio in den Jahren 2024-2026.
- Die Bewertung 38,5 Mio. Pre-Money ist im Marktvergleich **angemessen** (Beirat hat Vergleichs-Transaktionen geprüft).
- Die strategischen Beiträge sind **vorhanden, aber nicht so stark wie behauptet**.

Der Beirat ist der Auffassung, dass die sachliche Rechtfertigung **knapp gegeben** ist — aber nicht ohne weiteres. Die Geschäftsführung hätte transparenter argumentieren müssen.

2. Treuepflicht der Mehrheits-Gesellschafter

Der Beirat sieht **Verbesserungs-Bedarf**:

- Die Klägerin Christine hatte explizit ihre Bezugs-Bereitschaft für einen anteiligen Beitrag erklärt.
- Diese Möglichkeit wurde nicht ernsthaft geprüft.
- Eine Mischvariante (Pi Mu zeichnet **anteilig** + Christine zeichnet **anteilig** + Andrea und Bert nehmen Vorzug auf nicht-ausgeübte Bezugsrechte) wäre möglich gewesen.

3. Vorläufige Empfehlung

Der Beirat empfiehlt **Vergleich** auf folgender Basis:

Vergleichs-Vorschlag

a) **Pi Mu Holding GmbH zeichnet 10.000 Anteile** statt 12.500 Anteile (Investment 10 Mio. statt 12,5 Mio.; Pre-Money bleibt 38,5 Mio.; Post-Money sinkt auf 48,5 Mio.)

b) **Christine Linnenbach zeichnet 2.500 Anteile** durch Bareinlage 2.500 EUR Nennwert + Aufgeld auf gleichem Preisniveau wie Pi Mu (999 EUR/Anteil) = Gesamtinvestment 2,5 Mio. EUR

c) Die Anteilshöhen nach Vergleich:

Gesellschafter	Anteile	%
Andrea	12.000	23,53 %
Bert	12.000	23,53 %
Christine	8.500	16,67 % (statt 11,76 %)
Stahlauge	10.000	19,61 %
Pi Mu	10.000	19,61 %
Gesamt	51.000	100 %

d) **Erleichterung für Christine:** Bareinlage erfolgt in zwei Raten:

- 1. Mio. binnen 30 Tagen
- 1,5 Mio. binnen 90 Tagen

e) **Anfechtungsklage und Eilantrag werden zurückgenommen** nach Eintragung der neuen Anteilskonstellation.

f) **Klare Kommunikations-Richtlinien** für künftige Kapitalerhöhungen: explizite Anfrage an Minderheits-Gesellschafter mit Frist und Bezugs-Optionen.

Konsequenz bei Ablehnung des Vergleichs

Falls die Gesellschafter den Vergleich nicht innerhalb von **14 Tagen** annehmen, wird der Beirat eine **abschliessende Stellungnahme** formulieren, die das Hauptverfahren begleitet.

Der Beirat weist ausdrücklich darauf hin, dass die Schlichtungs-Empfehlung **nicht bindend** ist (§ 12 (3)

c) Satzung), aber die Pflicht zur Anrufung des Beirats vor Klageerhebung (§ 11 (1) SHA) bestand und gewahrt wurde.

Hinweis

Sollte der Streit weiter eskalieren, weist der Beirat auf folgende Risiken hin:

- **Reputations-Risiko** für alle Beteiligten
- **Verzögerung der Pi-Mu-Investition** bei laufender Klage (Pi Mu hat "Material Adverse Change"-Klausel)
- **Hohe Gerichtskosten** und Streitwert-Gebühren
- **Belastung der Geschäftsführer** durch Anfechtung der Beschlüsse

Berlin, den 28. Juli 2026

_____ Prof. Dr. Hannelore Bornhardt-Wiese

Beiratsvorsitzende

_____ Dipl.-Ing. Klaus Eitelfried

Beiratsmitglied

_____ Dr. Sabine Wiedemann

Beiratsmitglied

Notariat Dr. Knoop & Partner

Kurfürstendamm 182, 10707 Berlin · Telefon 030 88 91 42-0

Mandat: Roeschen Tech GmbH · Registergericht AG Charlottenburg · Bearbeitungsstand: 20. Juni 2026

Notarbriefing zur Kapitalerhöhung und Registeranmeldung

Betreff: Anmeldung der Kapitalerhöhung Class C, Satzungsänderung und neue Gesellschafterliste der Roeschen Tech GmbH.

Dieses Briefing fasst die Registerisiken zusammen, die vor einer Anmeldung geklärt werden müssen. Es ist für die Vorbesprechung mit der Geschäftsführung und den beteiligten Gesellschaftern bestimmt.

Beschlusslage

Der Beschluss vom 18. Juni 2026 wurde mit Mehrheit gefasst. Christine Linnenbach rügt fehlende Einstimmigkeit wegen Sonderrechten und droht Anfechtung sowie einstweilige Untersagung der Registeranmeldung an.

Registerlogik

Für die Anmeldung benötigt das Notariat die endgültige Satzungsfassung, die Übernahmeerklärungen, die Einzahlungsnachweise und eine Gesellschafterliste, die alte und neue Beteiligungen nachvollziehbar abbildet. Die Class-C-Rechte dürfen nicht nur im Beteiligungsvertrag stehen, wenn sie satzungsrelevant sind.

Offene Punkte vor Beurkundung

Zu klären sind Bezugsrechtsausschluss, Verwässerungsschutz der Seed-Investorin, Beiratszustimmung, wirtschaftlich Berechtigte nach Closing und die Frage, ob der Streit im Protokoll so dokumentiert wird, dass das Registergericht keinen Verdacht auf einen offensichtlichen Vollzugsmangel erhält.

Empfehlung

Die Anmeldung sollte erst erfolgen, wenn der Beiratsvermerk und eine anwaltliche Bestätigung zur Mehrheitslage vorliegen. Andernfalls droht eine Zwischenverfügung, die den Finanzierungszeitplan stärker gefährdet als eine kurze Vorabklärung.

SpreeBank AG

Firmenkundencenter Mitte · Friedrichstraße 121, 10117 Berlin

Kunden-Nr. 771840 · Ansprechpartnerin: Laura Benning · Datum: 21. Juni 2026

KYC- und Transparenzregister-Nachforderung

Betreff: Roeschen Tech GmbH, geplante Series-A-Erweiterung und Änderung der Beteiligungsstruktur.

Sehr geehrte Frau Roesener, sehr geehrter Herr Schmid, die Bank kann die Auszahlung der zugesagten Betriebsmittellinie erst freigeben, wenn die wirtschaftlich Berechtigten nach Vollzug der Kapitalerhöhung plausibel dokumentiert sind.

Erforderliche Unterlagen

Bitte reichen Sie die aktuelle und die geplante Gesellschafterliste, das Cap Table vor und nach Closing, den Beteiligungsvertrag, die Stimmrechtsbindungsvereinbarungen, Beiratsrechte sowie Angaben zu Vetorechten der Investoren ein.

Prüfpunkt wirtschaftlich Berechtigte

Nach der vorgelegten Struktur ist nicht nur die Kapitalquote maßgeblich. Zu prüfen sind auch Pooling, Vetorechte, Sonderrechte der Class C, Wandlungsrechte und die Frage, ob die Investorin faktisch beherrschenden Einfluss erhält.

Vorläufige Risikoeinschätzung

Die Bank sieht keinen Ablehnungsgrund, solange die Registerlage und die Transparenzregistermeldung innerhalb von zwei Wochen nach Closing aktualisiert werden. Bei anhängiger Anfechtungsklage benötigen wir zusätzlich eine kurze Einschätzung der anwaltlichen Vertretung zum Vollzugsrisiko.

Mit freundlichen Grüßen Laura Benning, Firmenkundenbetreuung Technologieunternehmen.

Bergfeld Legal Tech Transactions

Rechtsanwältin Jana Bergfeld · Lützowufer 24, 10785 Berlin

Mandat: Roeschen Tech GmbH · Arbeitspapier IP und Open Source · Stand: 19. Juni 2026

IP-Assignment und Open-Source-Befund

Betreff: Zuordnung von Vorgründungs-Code, Kundenschnittstellen und Datenpartnerschaften vor Vollzug der Kapitalerhöhung.

Die Investorin verlangt vor Zeichnung der Class-C-Geschäftsanteile eine belastbare Dokumentation, dass die Kernsoftware der Gesellschaft gehört und keine nicht geprüften Open-Source-Pflichten ausgelöst sind.

Vorgründungsbeiträge

Bert Schmid entwickelte den Routenalgorithmus teilweise vor Gründung in einem privaten Repository. Andrea Roesener brachte UI-Entwürfe, Kundeninterviews und die erste Produktlogik ein. Christine Linnenbach organisierte die Datenpartnerschaften, ohne dass alle Nutzungsrechte schriftlich abgetreten wurden.

Dokumentenlage

Im Datenraum liegt ein kurzer IP-Assignment-Entwurf aus 2024, aber keine vollständig gegengezeichnete Fassung aller Gründer. Für zwei freie Entwickler fehlen Werkvertrags- und Rechtekettennachweise; deren Commits betreffen Importfilter und einen Teil der Dispatch-API.

Open-Source-Prüfung

Die technische Liste nennt MIT-, Apache-2.0- und GPL-Komponenten. Kritisch ist nur die ungeklärte GPL-Bibliothek im internen Simulationstool, falls Codebestandteile in das Produkt übernommen wurden.

Closing-Empfehlung

Vor Closing sollten alle Gründer eine nachträgliche Rechteübertragung mit Garantie zur Vorbenutzung unterzeichnen. Zusätzlich sollte ein kurzer Open-Source-Scan mit Komponentenliste, Lizenzpflichten und Remediation-Vermerk in den Datenraum eingestellt werden.

Founder Vesting und Leaver-Matrix

Gründer	Vesting-Start	Cliff	Vested Stand Juni 2026	Streitpunkt
Andrea	01.01.2024	12 Monate	30/48 Monate	CEO-Bonus soll zusätzlich sofort vesten
Bert	01.01.2024	12 Monate	30/48 Monate	Krankheit April/Mai nicht geregelt
Christine	01.01.2024	12 Monate	30/48 Monate	Verwässerung plus drohender Bad-Leaver-Vorwurf

Side Letter Stahlauge enthält eine harte Bad-Leaver-Definition bei „sustained obstruction of financing“. Christine hält das für eine unzulässige Druckklausel.

Board Pack — Cash Burn und Closing-Druck

Kennzahl	April 2026	Mai 2026	Juni Forecast
Cash	420.000 EUR	315.000 EUR	196.000 EUR
Burn	92.000 EUR	105.000 EUR	119.000 EUR
Runway	4,6 Monate	3,0 Monate	1,6 Monate
ARR	510.000 EUR	548.000 EUR	575.000 EUR
offene Forderungen > 60 Tage	44.000 EUR	71.000 EUR	88.000 EUR

Bert argumentiert, ohne Pi Mu müsse sofort Personal reduziert werden. Christine hält dagegen, dass ein Bridge Loan weniger verwässernd wäre.

Datenschutz- und KI-Compliance Startcheck

Roeschen Tech analysiert Kundenformulare mit einem KI-Modul. Unklar:

- **Werden personenbezogene Daten zum Training genutzt?**
- **Gibt es AV-Verträge mit Pilotkunden?**
- **Ist ein KI-System im Sinne der KI-VO dokumentiert?**
- **Gibt es Hochrisiko-Anzeichen, wenn Kunden das Tool im HR-Kontext verwenden?**
- **Enthält das Investorendeck übertriebene Aussagen zur Compliance?**

Notiz: Für Closing sollten Datenschutzrecht und KI-VO-Checker hinzugezogen werden.

Entwurf Registerbeanstandung — mögliche Punkte

Das Registergericht könnte nach Vorprüfung beanstanden:

1. Satzungsänderung zu Anteilsklassen nicht eindeutig genug.
2. Genehmigtes Kapital bei GmbH in der konkreten Fassung unklar begrenzt.
3. Geschäftsführer-Versicherung zur Kapitalerhöhung unvollständig.
4. Gesellschafterliste Prozentangaben weichen im Rundungsverhalten vom Beschluss ab.
5. Firma/Unternehmensgegenstand enthält KI-Claims, die mit Erlaubnispflichten verwechselt werden könnten.

Antwortstrategie: technische Bereinigung anbieten, aber keinen materiellen Streit mit Christine vor Registergericht verstecken.